

1500781-84.2022.8.26.0548
Classe: Inquérito Policial
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Nelson Augusto Bernardes de Souza
Comarca: Campinas
Foro: Foro de Campinas
Vara: 3ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 26/09/2022

... forma, ficou caracterizado o delito de tráfico de drogas imputado ao réu. Ele trazia consigo para fins de tráfico de drogas, 92 "eppendorfs" de cocaína (crack) pesando 6,2 g e 01 invólucro de maconha pesando 1,4 g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar

A confissão do réu, na fase inquisitiva, restou corroborada pelas demais provas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Campinas
Foro de Campinas
3ª Vara Criminal
Rua Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Bloco "D" - sala 38 - Jardim Santana
CEP: 13088-901 - Campinas - SP
Telefone: (19)-3756-3727 - E-mail: campinas3cr@tjsp.jus.br

1500781-84.2022.8.26.0548 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1500781-84.2022.8.26.0548
Classe - Assunto
Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Indiciado:
EDUARDO DE JESUS SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Nelson Augusto Bernardes de Souza

Vistos.

Eduardo De Jesus Silva foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Narra denuncia que, no dia 06 de março de 2022, por volta das 14h15, na Rua Viaduto Terminal Cury, 1 - Centro, nesta cidade e comarca, EDUARDO DE JESUS SILVA, trazia consigo para fins de tráfico de drogas, 92 "eppendorfs" de cocaína (crack) pesando 6,2 g e 01 invólucro de maconha pesando 1,4 g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O acusado foi notificado (fls. 105) e apresentou Defesa Prévia (fls. 114/115). A denúncia foi recebida (fls. 122/124) e o réu foi devidamente citado (fls. 127). Regularmente processados os autos, realizou-se audiência VIRTUAL, conforme permissão da Resolução nº 314 e 329 de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, e dos Comunicados CG nº 284/2020 e 317/2020 do TJSP, sendo ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, e o réu interrogado. Ao final, as partes apresentaram seus memoriais.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido inicial é procedente.

As provas carreadas aos autos indicam que o réu praticou o delito de tráfico de drogas que lhe é imputado.

Vejamos.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 10/12 pelo Auto de Exibição e Apreensão de fls. 13/14 e pelo Auto de Exame químico-toxicológico de fls. 83/85, positivo para cocaína, crack e Maconha.

Quando interrogado, na fase inquisitiva, o réu confessou os fatos. Afirmou que efetivamente transportava o entorpecente apreendido, que tinha acabado de receber de um desconhecido, que lhe pagaria R\$ 50,00 pelo serviço. Em Juízo, o réu negou a prática do tráfico de drogas. Afirmou que efetivamente portava o entorpecente apreendido, mas que era destinado ao seu consumo. Afirmou que comprou o entorpecente pouco antes da abordagem, e que mais pessoas fariam uso desse entorpecente.

A confissão do réu, na fase inquisitiva, restou confirmada pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, restando isolada sua negativa em Juízo.

O guarda municipal Nildomar Da Silva Ribeiro, em Juízo, afirmou que estava efetuando patrulhamento pelo terminal central, quando avistou um indivíduo que carregava uma bolsa a tira colo, sendo que, ao notar a aproximação da guarnição, empreendeu fuga. Disse que, na ocasião, outros guardas municipais realizaram o cerco sendo o fugitivo detido. Contou que em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado em seu poder do acusado. Informou que, no interior da bolsa de Eduardo havia 92 porções de cocaína, uma porção de maconha, bem como a quantia de R\$ 48,76 (quarenta e oito reais e setenta e seis centavos), em espécie. Afirmou que, ao ser questionado, Eduardo disse que o entorpecente não lhe pertencia e que receberia a importância de R\$ 50,00 (cinquenta reais) para levar a bolsa a uma pessoa desconhecida, sem maiores detalhes.

No mesmo sentido foi o depoimento do guarda municipal Adriano de Sa Pereira, em Juízo.

Dessa forma, ficou caracterizado o delito de tráfico de drogas imputado ao réu. Ele trazia consigo para fins de tráfico de drogas, 92 "ependorfs" de cocaína (crack) pesando 6,2 g e 01 invólucro de maconha pesando 1,4 g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar

A confissão do réu, na fase inquisitiva, restou corroborada pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Os guardas municipais afirmaram que durante patrulhamento de rotina, avistaram o réu que correu ao avistar a guarnição policial. Contaram que conseguiram abordá-lo e que, em revista, encontraram em sua mochila 92 porções de crack e 1 porção contendo maconha. Ele foi

visto em movimento de troca com terceira pessoa. Afirmaram que ao ser indagado, o réu confirmou que transportava o entorpecente para terceira pessoa.

Lado outro, a quantidade de droga encontrada (01 porção de maconha, pesando 1,4 g e 92 porções de crack pesando 6,2g), além do local onde o réu estava e as circunstâncias da prisão, indicam a finalidade da mercancia ilegal. Nenhum usuário, a princípio, porta tanta droga para consumo próprio.

Não se pode desmerecer os depoimentos dos guardas municipais. São eles agentes do Estado incumbidos de reprimir a criminalidade. Quando prestam depoimentos uníssonos, coerentes e seguros, sem que haja motivo para acreditar que querem incriminar pessoa inocente, devem ser aceitos como meio de prova hábil a embasar decreto condenatório. Entender diversamente, invalidando a prova oral simplesmente por ter sido fornecida por policiais seria desprezar a atividade policial, com consequente aumento da impunidade, já que diversos crimes têm apenas policiais como testemunhas.

Neste sentido, já decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo:

APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ORAL JUDICIAL APTA A MANTER A CONDENAÇÃO DO RÉU. DEPOIMENTO DE POLICIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDADA DE MODO ESCORREITO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DA DEFESA. Materialidade e autoria comprovadas com relação ao crime de lesão corporal de natureza leve. Circunstâncias do caso concreto indicam o dolo adequado à espécie. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade dos entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE, Rel. Min. Carlos Ayres Brito, j. 05.09.06; HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96; HC 70.237, Rel. Min. Carlos Velloso, RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06.06.13; HC 177.980/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 28.06.11; HC 149.540/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12.04.11; HC 156.586/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 27.04.10). Improvimento do recurso defensivo. (TJ-SP - APL: 00069180720138260344 SP 0006918-07.2013.8.26.0344, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 02/03/2016, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 08/03/2016) - (Grifei).

Eventuais e pequenas contradições quanto a fatos secundários nos relatos guardas são irrelevantes e normais. O que importa para a rigidez da prova é a coesão das versões em seu conteúdo principal.

A negativa do réu, em Juízo, estou isolada e desmentida pelas demais provas produzidas. Importante observar que embora o réu tenha afirmado que a confissão na fase extrajudicial constante nos autos não corresponde à realidade, não trouxe qualquer comprovação idônea de sua afirmação. Vale destacar que em seu interrogatório, na fase extrajudicial, constou inclusive seu pedido para que sua companheira Josiane fosse avisada de sua prisão, não sendo plausível a alegação (sem qualquer comprovação) de que as declarações ali existentes não são suas e de que as desconhece.

Não pode ser acolhida a tese defensiva de nulidade das provas produzidas, em razão de ter a abordagem sido realizada por guardas municipais, que, segundo a defesa, não possui atribuições das polícias civis e militares, como abordagem de pessoas e buscas pessoais. Não se desconhece o julgamento da Sexta Turma do Tribunal Superior De Justiça, REsp 1.977.119, em que as provas produzidas, naquele caso e contexto, foram consideradas ilícitas. Entretanto, trata-se de questão ainda não pacificada no STJ e já referendada pelo TJSP. Nesse sentido:

Tráfico ilícito de drogas - Artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Rejeição da denúncia - Recurso do Ministério Público que almeja o seu recebimento Possibilidade. Apreensão das drogas feita por guardas municipais. Não há ilicitude na conduta dos agentes públicos, que presenciam crimes na prática de suas funções. Ademais, não se pode considerar que o recebimento de uma denúncia anônima, como no caso dos autos, caracteriza-se de ato investigatório, pois se depreende que os guardas estavam próximos do local da prática do delito, sendo certo que apenas continuaram o percurso que faziam, de modo que não foi realizada investigação, campana ou qualquer outra conduta que traria ilicitude ao presente caso. Tal ato não se compara com uma denúncia anônima recebida na Delegacia, que repassa aos agentes públicos para então irem à busca dos criminosos ou, muito menos, com uma indicação que leva os policiais a efetuarem interceptações telefônicas ou longas campanhas E, ainda, qualquer um do povo pode prender quem estiver em flagrante, lembrando que o crime de tráfico tem natureza permanente - Presentes indícios suficientes de autoria e materialidade para o recebimento da denúncia Recurso provido.(Recurso em Sentido Estrito 1500390-78.2021.8.26.0544, 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, relator FREITAS FILHO, 06/08/2021).

Assim, respeitadas as razões defensivas, o requerimento não pode ser acolhido.

Em face das provas produzidas, inviável o acolhimento das teses defensivas e a desclassificação para porte de entorpecente e, comprovadas autoria e materialidade delitivas, de rigor a procedência do pedido inicial.

Passo a dosar a pena.

Atento aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, na primeira fase da dosimetria, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, anoto que a agravante da reincidência do réu (fls. 48/52) fica compensada com a atenuante da confissão extrajudicial.

Na terceira fase, inviável o reconhecimento da causa de diminuição do parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, ante a reincidência do réu.

O dia-multa valerá o mínimo legal.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial para CONDENAR o réu EDUARDO DE JESUS SILVA a cumprir pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa, no patamar mínimo, por ter violado o artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, nos termos do artigo 33, §2, alínea "b", do código Penal, em face da reincidência do réu (fls. 48/52). Importante consignar que no julgamento do ARE 1.052.700 a Corte Suprema fixou a tese em repercussão geral no sentido de que "é inconstitucional a fixação ex lege, com base no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990, do regime inicial fechado, devendo o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal.". Tema 972.

Em atenção ao disposto nos novos dispositivos legais relativos à prisão e medidas cautelares, introduzidos no Código de Processo Penal pela Lei 13.964/19, justifico a não possibilidade de o réu aguardar o julgamento de eventual recurso interposto em liberdade, pelas seguintes razões: Primeiro, anoto que persistem os motivos ensejadores da custódia cautelar, caso contrário o réu já teria sido agraciado com liberdade provisória ou mesmo já teria sido a medida extrema substituída por outra medida cautelar; Segundo, ressalto que se trata de crime grave, sendo o réu reincidente específico, demonstrando seu dolo intenso e maior reprovabilidade de sua conduta; Terceiro, tendo o réu permanecido preso durante toda a instrução criminal, posto que presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar, soltá-lo, neste momento, com sentença já prolatada, em que há maior grau de certeza acerca de sua culpabilidade, configuraria grave contrassenso, o que não se pode admitir; Quarto, como se trata de crime grave, que fomenta a prática de outros crimes, o estado de liberdade do réu gera perigo à sociedade. Assim, é absolutamente necessária, adequada e recomendável a manutenção da prisão já decretada.

Decreto a perda dos valores apreendidos, na forma da lei.

Isento o réu de custas por ter sido representado pela defensoria pública.

Após o trânsito em julgado, intime-se o réu para o pagamento da multa e expeça-se guia para início da execução.

Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

Campinas, 26 de setembro de 2022.

NELSON AUGUSTO BERNARDES DE SOUZA
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA